

**ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE MAYAGUEZ**

GLADYS DE LOURDES MUÑIZ

Demandante

V.

**PABLO J. RODRIGUEZ RIVERA, ANA
SANTOS, SOCIEDAD DE BIENES
GANANCIALES COMPUESTA POR
AMBOS, JUNTA ADMINISTRATIVA
QUINTAS DE LA REINA**

Demandados

CIVIL NÚM.: **MZ2025CV01373**

SALA: **206**

SOBRE:
**ENTREDICHO PROVISIONAL
PRELIMINAR Y PERMANENTE;**

SENTENCIA PARCIAL

I. Resumen del tracto procesal y fáctico

Este caso tiene su origen el 19 de agosto de 2025, con la presentación de una *Demanda de Entredicho Provisional, Preliminar y Permanente*, al amparo de la Regla 57 y 59 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 57 y los Artículos 675-687 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA secs. 3521-3533. En síntesis, alega la parte demandante que los demandados son sus vecinos colindantes y que hace unas semanas los demandados comenzaron a construir una verja en material plástico violando las condiciones restrictivas de la Urbanización Quintas de la Reina localizada en el Municipio de San Germán. Alega la parte demandante que se ha intentado comunicar con la Junta de Administradora de la Urbanización y además presentó un recurso de Ley 140 sobre estados provisionales de derecho ante el Tribunal de San Germán, donde se le ordenó a la parte demandada que paralizara la obra por 30 días. Luego acude ante nos mediante el presente recurso alegando la parte demandante que está expuesta a sufrir un daño irreparable pues de la evidencia se desprende que la parte demandada tiene la intención de seguir construyendo la verja. Solicita que el Tribunal ordene de inmediato a la demandante la paralización de la construcción de la verja.

Examinadas las alegaciones de la demanda a la luz del derecho aplicable, estamos en posición de resolver:

II. Exposición de Derecho

A. Entredicho provisional, injunction preliminar y permanente

El auto de injunction en Puerto Rico está regulado por la Regla 57 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap V., R. 57, y los artículos 675 a 689 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA. secs. 3521 a 3566. Este recurso extraordinario va dirigido a prohibir u ordenar la ejecución de determinado acto con el fin de evitar que se causen perjuicios inminentes o daños irreparables a una persona cuando no hay otro remedio en ley. *E.L.A. v. Asoc. de Auditores*, 147 DPR 669, 679 (1999).

El interdicto preliminar es el que se emite en cualquier momento antes del juicio en su fondo, después de haberse celebrado una vista en la cual las partes han presentado prueba en apoyo y en oposición a tal solicitud. D. Rivé Rivera, *Recursos Extraordinarios*, 2da ed. rev., San Juan, Programa de Educación Jurídica Continuada Facultad de Derecho, 1996, pág. 21.

El propósito primordial de éste es mantener el “*status quo*” hasta que se celebre el juicio en sus méritos, para que la conducta del demandado no produzca una situación que convierta en académica la sentencia que finalmente se dicte o que se le ocasionen daños de consideración al demandante durante la pendencia del litigio. *Misión Ind. P.R. v. J.P. y A.A.A.*, 142 DPR 656, 683 (1997). Se trata de un remedio en equidad. *Noriega v. Gobernador*, 122 DPR 650, 681-682 (1988).

Para decidir si expide o no este recurso extraordinario provisional, el tribunal debe de ponderar los siguientes criterios: (1) la naturaleza de los daños que puedan ocasionársele a las partes de concederse o denegarse el injunction; (2) **su irreparabilidad o la existencia de un remedio adecuado en ley**; (3) la probabilidad de que la parte promovente prevalezca eventualmente al resolverse el litigio en su fondo; (4) la probabilidad de que la causa se torne académica de no concederse el interdicto; y (5) el posible impacto sobre el interés público del remedio que se solicita. *Municipio de Ponce v. Gobernador*, 136 DPR 776, 784 (1994); *Puerto Rico Telephone Co. v. Tribunal Superior*, 103 DPR 200, 202 (1973).

El principio medular que rige la concesión de este remedio extraordinario es la existencia de una amenaza real de sufrir algún daño para el cual no se tiene un remedio adecuado en ley. En otras palabras, **el daño irreparable debe ser uno tal que provoque el que no exista otro remedio en ley.** Wright and Miller, *Federal*

Practice and Procedures: Civil, sec. 2942, vol. 11, pág. 368. La determinación de la irreparabilidad del daño se ha de evaluar a la luz de los hechos y circunstancias de cada caso en particular. Véase, *A.P.P.R. v. Tribunal Superior*, 103 DPR 903 (1975). Véase, además, D. Rivé Rivera, *op. cit.*, pág. 21 y ss. En el caso *Misión Industrial de P.R. Inc. v. Junta de Planificación de P.R.*, 142 DPR 656 (1997), el Honorable Tribunal Supremo de Puerto Rico sostuvo que **el daño irreparable requerido para mover la discreción del foro judicial hacia la expedición de un remedio de naturaleza interdictal debe ser aquel que no pueda ser adecuadamente satisfecho mediante la utilización de los remedios legales disponibles y el que no puede ser apreciado con certeza ni compensado mediante un remedio en un pleito ordinario.**

El recurso puede expedirse ante circunstancias especiales, incluyendo cuando el peticionario haya sufrido o esté en riesgo de sufrir daños irreparables. Sólo procede el injunction cuando el remedio ordinario de ley no protege adecuadamente los derechos sustantivos del promovente rápida y eficazmente. Para que se dicte el interdicto debe de existir un agravio de patente intensidad al derecho del que solicite urgente reparación. No puede haber indefinición o falta de concreción en el derecho reclamado. *Com. Pro Perm. Bda. Morales v. Alcalde*, 158 DPR 195, 204 (2002). Se ha aclarado que “cuando existe un remedio de resarcimiento de daños y los hechos de la demanda [...] no excluyen de un todo la adecuacidad de ese recurso de vía ordinaria, no debe acudirse al entredicho provisional.” *A.P.P.R. v. Tribunal*, 130 DPR 903, 908 (1975).

La concesión de un interdicto preliminar descansa en el ejercicio de una sana discreción judicial que se ejercerá ponderando las necesidades y los intereses de las partes involucradas en la controversia. *Misión Ind. P.R. v. J.P. y A.A.A.*, *supra*, pág. 680. Toda vez que éste es un remedio que en el procedimiento ordinario no se obtiene hasta que vence en el juicio plenario, debe expedirse con sobriedad y sólo ante una demostración de clara e intensa violación de un derecho. *A.P.P.R. v. Tribunal*, *supra*, pág. 906.

Por otro lado, el interdicto permanente es el remedio extraordinario atendido por el tribunal siguiendo los trámites de un juicio ordinario o en sus méritos. *Mun. de Loíza v. Sucns. Suárez et al*, 154 DPR 333, 367-368 (2001). “Al determinar si procede otorgar

un interdicto permanente el tribunal debe considerar los siguientes criterios: (1) si el demandante ha prevalecido en un juicio en sus méritos; (2) si el demandante posee algún remedio adecuado en ley; (3) el interés público involucrado; y (4) el balance de equidades”. *Plaza las Américas v. N.H.*, 166 DPR 631, 729 (2005). La jurisprudencia es clara a los fines de que la existencia de un remedio en daños excluye la procedencia de un injuncion pendiente lite. *A.P.R.R. v. Tribunal Superior*, supra.; *Torres Bonet v. Asencio*, 68 DPR 208 (1948).

Conocido es que la naturaleza equitativa del remedio de injunction permite la incorporación de las defensas clásicas como lo son actos propios, conciencia impura y la de la existencia de transacción mediante un contrato válido. *Systema de P.R., Inc. v. Interface Int’L*, 123 DPR 379 (1989); *Villa Caparra, Inc. v. Iglesia Católica Apostólica y Romana de Puerto Rico*, 117 DPR 346 (1986). Por lo tanto, antes de expedir un injunction, ya sea preliminar o permanente, el tribunal debe tomar en consideración la existencia o ausencia de algún otro remedio adecuado en ley que evite la expedición del injunction. *Pérez Vda. De Muñiz v. Criado Amunategui*, 151 DPR 355 (2000).

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido enfático al requerir primordialmente que antes de expedir el injunction, ya sea preliminar o permanente, los tribunales consideren la existencia de algún otro remedio eficaz, completo y adecuado en ley. De existir, entonces no se considerará el daño como irreparable. *Pérez Vda. Muñiz v. Criado*, 151 DPR 355 (2000) citando a *A.P.P.R. v. Tribunal Superior*, 103 DPR 903 (1975), *Franco v. Oppenheimer*, 40 DPR 153 (1929); *Martínez v. P.R. Ry. Light & Power Co.*, 18 DPR 725 (1912).

De la antes citada jurisprudencia se desprende que los Tribunales han sido categóricos en establecer que el recurso de injunction, por su naturaleza de recurso extraordinario, se expide con carácter discrecional, y mientras exista algún remedio eficaz, completo y adecuado en ley, no se considera el daño como irreparable.

En *Misión Ind. P.R. v. J.P. y A.A.A.*, 142 DPR 656, 683 (1997), el Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó que constituye un daño irreparable aquel que no puede ser adecuadamente satisfecho mediante la utilización de los remedios legales disponibles. Expresó, además, que el principio de equidad que gobierna la concesión o denegación del injunction exige que la parte promovente demuestre la ausencia de un

remedio adecuado en ley. Al aplicar el criterio de la irreparabilidad de los daños, se ha reiterado que la “concesión o denegación [de un injunction] exige que la parte promovente demuestre la ausencia de un remedio adecuado en ley”. *Asoc. Vec. V. Caparra v. Asoc. Fom. Educ.*, 173 DPR 304, 319 (2008), citando a *Misión Ind. P.R. v. J.P. y A.A.A.*, supra, pág. 681.

En adición, el Tribunal Supremo ha acentuado la necesidad de que la parte promovente demuestre la existencia de un daño irreparable “que no puede ser adecuadamente satisfecho mediante la utilización de los remedios legales disponibles”. *Asoc. Vec. v. Caparra v. Asoc. Fom. Educ.*, supra, pág. 319 citando a *Misión Ind. P.R. v. J.P. y A.A.A.*, supra, pág. 681; *Com. Pro. Perm. Bda. Morales v. Alcalde*, 158 DPR 195,205 (2002).

En *Pedraza Rivera v. Collazo Collazo*, 108 DPR 272 (1979) el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió que procede desestimar una demanda de injunction cuando lo alegado como base para la acción es un hecho escueto que no delata un agravio de patente intensidad al derecho del individuo, que reclame urgente reparación.

B. Daños y Perjuicios

El Artículo 1536 de nuestro Código Civil de 2020 (Ley 55-2020) reconoce además que la persona que por culpa o negligencia causa daño a otra, viene obligada a repararlo.

La reparación de los daños se efectúa en dinero, mediante la reintegración específica o una combinación de los remedios anteriores, a elección del perjudicado, siempre y cuando no haya una duplicación del resarcimiento. Artículo 1538 de nuestro Código Civil de 2020 (Ley 55-2020)

C. Remedio Adecuado en Ley; Servidumbres en Equidad

Las servidumbres en equidad, --figura jurídica adoptada en Puerto Rico del common law, son aquellas condiciones o restricciones que limitan el uso de determinados terrenos y mediante las cuales se imponen cargas o gravámenes que obligan a presentes y futuros adquirentes. *Park Tower, S.E. v. Registradora*, 194 DPR 244, 252, (2015); *Residentes Parkville v. Díaz*, 159 D.P.R. 374, 382-83 (2003); *Asoc. Vec. Urb Hyuke v. Bco. Santander*, 157 D.P.R. 521, 534, (2002). Véase, M. J. Godreau y A. I. García, *Servidumbres y Conservación*, 67 REV. JUR. UPR 249, 302 (1998). Conocidas

también como condiciones restrictivas, éstas limitan las facultades de un propietario de una finca sujeta a dichos gravámenes en cuanto a la edificación de obras nuevas, los cambios que pueda realizar a las obras ya hechas y los usos a los que puede destinar el inmueble. *Asoc. Playa Húcares v. Rodríguez*, 167 D.P.R. 255, 263, (2006) (sentencia); *Residentes Parkville v. Díaz*, *supra*, pág. 384; *Sands v. Ext. Sagrado Corazón, Inc.*, 103 D.P.R. 826, 827 (1975).

En cuanto a su propósito, las condiciones restrictivas son constituidas unilateralmente por el urbanizador como parte de un plan general para el desarrollo y la preservación de una urbanización, con el fin de preservar la configuración arquitectónica o urbanística de dicho proyecto al igual que la belleza, comodidad y seguridad del reparto residencial. *Dorado del Mar Estates Homeowners Association, Inc. v. Weber*, 203 DPR 31, 42 (2019); *Asoc. Playa Húcares v. Rodríguez*, *supra*, págs. 262-63; *Rodríguez et al. v. Gómez et al.*, 156 D.P.R. 307, 312, (2002). Dicha limitación al derecho de propiedad constituye entre los predios afectados "una relación de servidumbres recíprocas, pues cada lote o solar es predio dominante, a la vez que sirviente, con relación a los demás lotes o solares de la urbanización". J. R. Vélez Torres, *Curso de Derecho Civil*, San Juan, 1995, T. II, pág. 417. Véase, además, *Residentes Parkville v. Díaz*, *supra*, pág. 385; *Rodríguez et al. v. Gómez et al.*, *supra*, pág. 312. Para su validez y eficacia, la jurisprudencia ha delineado una serie de requisitos, a saber:

- 1) las limitaciones deberán ser razonables;
- 2) estas últimas deben establecerse como parte de un plan general de mejoras;
- 3) que consten de forma específica en el título de la propiedad; y
- 4) que sean inscritas en el Registro de la Propiedad. *Park Tower, S.E. v. Registradora*, *supra*, pág. 253; *SLG Pérez Rivera v. Registradora*, 189 DPR 729, 736, (2013); *Carrillo Norat v. Camejo*, 107 D.P.R. 132, 137 (1978); *Colón v. San Patricio Corporation*, 81 DPR 242, 254 (1959). Una vez inscritas, las servidumbres en equidad constituyen derechos reales oponibles erga omnes. *Asoc. Vec. Urb Hyuke v. Bco. Santander*, *supra*, pág. 535; *Asoc. V. Villa Caparra v. Iglesia Católica*, 117 DPR 346, 353 (1986). Esto significa que, el conocimiento de las limitaciones y condiciones impuestas en virtud de estas se imputa a todo presente y futuro adquirente de la propiedad que éstas gravan.

Asoc. Vec. Urb Hyuke v. Bco. Santander, supra, págs. 535-36; SLG Pérez Rivera v. Registradora, supra, págs. 736-37. Así, "[c]uando una persona tiene pleno conocimiento de las limitaciones de uso de una propiedad, nunca debe permitírsele llevar a cabo la conducta o actuación prohibida por tales restricciones". Asoc. Vec. Urb Hyuke v. Bco. Santander, supra, pág. 536. Véase, también, Rodríguez et al. v. Gómez et al., supra.

En esa dirección, las servidumbres en equidad son consideradas como un contrato de naturaleza real, ya sea porque las partes acuerdan gravar su propiedad para limitar su uso o porque -- a sabiendas de las restricciones inscritas en el Registro de la Propiedad --adquieren la propiedad gravada, aceptando así someterse a éstas. Dorado del Mar Estates Homeowners Association, Inc. v. Weber, supra, pág. 43; Asoc. Playa Húcares v. Rodríguez, supra, pág. 264; Residentes Parkville v. Díaz, supra, pág. 384. Para hacer efectivos sus derechos e impedir violaciones a las limitaciones impuestas, los dueños de predios sujetos a servidumbres en equidad tienen disponible el recurso de injunction. Rodríguez et al. v. Gómez et al., supra; Asoc. V. Villa Caparra v. Iglesia Católica, supra, págs. 353-54; Vélez Torres, op. cit., pág. 419. Una vez reconocida la validez y vigencia de las condiciones restrictivas, los tribunales están llamados a hacer cumplir a cabalidad los propósitos del contrato y, de esta forma, preservar la autonomía de la voluntad de las partes. Asoc. Playa Húcares v. Rodríguez, supra, pág. 264; Residentes Parkville v. Díaz, supra, pág. 385.

Establecido lo anterior, y por tratarse de una figura jurídica que se rige por los principios de equidad del common law, las servidumbres en equidad pueden modificarse o extinguirse en varios escenarios, a saber:

- 1) por convenio de los interesados, ya sea mediante rescisión total o parcial de las cláusulas restrictivas o mediante la constitución de nuevas restricciones que alteren las anteriores;
- 2) por efecto del tiempo o por realizarse la condición, si las restricciones se han constituido a término o de modo condicional;
- 3) por reunirse en una misma persona la propiedad de todos los predios sirvientes y dominantes (confusión);

- 4) por expropiación forzosa del predio sirviente si los gravámenes en equidad son incompatibles con el uso público del inmueble expropiado;
- 5) por renuncia o abandono de los propietarios que reciben los beneficios de la servidumbre, mediante conducta que demuestre una intención concluyente de renunciar o abandonar los mismos; y,
- 6) cuando cambios radicales del vecindario no sólo hacen la restricción irrazonable y opresiva para el dueño del predio sirviente, sino también destruyen el valor que la restricción tenía para el dueño del predio dominante, por lo cual resulta imposible alcanzar los fines que perseguía la servidumbre. *Dorado del Mar Estates Homeowner Association, Inc. v. Weber*, supra, pág. 44; *Colón v. San Patricio Corporation*, supra, págs. 261-262. Véase, *García Cárdenas*, op. cit., págs. 46-55.

En lo relacionado a la causal de abandono, la profesora Margarita E. García Cárdenas, en su obra *Derecho de urbanizaciones: servidumbre en equidad, controles de acceso e instalaciones vecinales*, op. cit., nos dice que la misma requiere una conducta que demuestre una intención concluyente de renunciar o abandonar las condiciones restrictivas. *García Cárdenas*, op. cit., pág. 55. "Se trata de una actitud de dejadez ante el incumplimiento de otros titulares". Íd. Dicha causal de extinción o modificación está íntimamente ligada a la sexta causal, cambios radicales en el vecindario. Íd.

En esa dirección, para que los cambios del vecindario puedan provocar la modificación o extinción de una servidumbre en equidad, nuestro ordenamiento jurídico exige que los mismos sean de carácter radical y permanente, de forma tal que impidan sustancialmente la consecución de las ventajas y beneficios establecidos a favor de los predios dominantes. *Asoc. Vec. Urb. Hyuke v. Bco. Santander*, supra, pág. 542; *Colón v. San Patricio Corporation*, supra, págs. 264-65. Dicho de otro modo, "[s]i por razón de cambios radicales y permanentes en las condiciones de un vecindario, resulta prácticamente imposible realizar o lograr los fines que perseguía la servidumbre en equidad, entonces ésta queda modificada o extinguida". *BPPR v. Sucn. Talavera*, 174 D.P.R. 686, 710, (2008); *Colón v. San Patricio Corporation*, supra.

Adviértase que, para que dicha excepción proceda, la doctrina ha establecido tres (3) requisitos con los que se debe cumplir.

En primer lugar, dichos cambios deben convertir la restricción en una carga irrazonable y opresiva para el dueño del predio sirviente. *Asoc. V. Villa Caparra v. Iglesia Católica*, supra, pág. 355; *Colón v. San Patricio Corporation*, supra, pág. 265. Segundo, los mismos deben ser de tal naturaleza que destruyan el valor que de otro modo tendría la restricción para los dueños de los predios dominantes. *Asoc. V. Villa Caparra v. Iglesia Católica*, supra; *Colón v. San Patricio Corporation*, supra. Por último, estos cambios han de frustrar por completo y permanentemente el propósito para el cual se establecieron las condiciones restrictivas. *Asoc. V. Villa Caparra v. Iglesia Católica*, supra; *Colón v. San Patricio Corporation*, supra. Sobre el particular, en el normativo caso *Colón v. San Patricio Corporation*, supra, nuestro Alto Foro indicó que, juntamente con el cumplimiento de los requisitos anteriores, se requiere que los cambios del vecindario afecten -- en las formas antes señaladas -- a la totalidad de los solares comprendidos dentro del área restringida. *Íd.*, a la pág. 265. En el precitado caso, se estableció que:

"No basta que una parte de dicha área, situada al borde o a orillas del distrito que no está sujeto a las restricciones, sufra el impacto de los referidos cambios, si hay solares o porciones interiores del área restringida que todavía pueden recibir las ventajas y beneficios establecidos a su favor mediante la servidumbre en equidad. *Íd.* Así pues, "para extinguir las servidumbres por cambio radical en el vecindario, éste tendría que darse en las fincas gravadas por las restricciones y, además, de forma indubitada y abrumadora". *García Cárdenas*, op. cit., pág. 51. Por lo tanto, las restricciones no pueden extinguirse mediante un proceso gradual de abrogación que empieza con los solares al borde del área restringida y se extiende paso a paso hasta las porciones o solares situados en el centro de los terrenos restringidos. *Asoc. Vec. Urb Hyuke v. Bco. Santander*, supra, pág. 543; *Colón v. San Patricio Corporation*, supra, pág. 265.

Cónsono con lo anterior, el Tribunal Supremo ha advertido que los cambios en los terrenos o predios sujetos a las condiciones restrictivas tienen más peso que aquellos ocurridos fuera o en los que los rodean. *Asoc. V. Villa Caparra v. Iglesia Católica*, supra, págs. 355-56. Por consiguiente, "si el área gravada no se ha deteriorado, de ordinario no se debe dejar sin efecto una restricción porque hayan ocurrido cambios en la periferia". *Asoc. Vec. Urb Hyuke v. Bco. Santander*, supra, pág.

543; Asoc. V. Villa Caparra v. Iglesia Católica, supra. Véase, también, Colón v San Patricio Corporation, supra, págs. 265-66. Tampoco es suficiente un cambio en las condiciones económicas del área circundante, que afecte el valor en el mercado de aquellas propiedades que quedaron fuera del control de acceso o que colindan con las fincas periferales. Colón v. San Patricio Corporation, supra, pág. 265. Véanse, Arraiza Navas y Roqué Velázquez, supra, pág. 44; García Cárdenas, op. cit., pág. 51. "Es obvio [pues] que para eliminar las servidumbres en equidad por motivos de cambios radicales no basta probar los acaecidos en el vecindario colindante o periferales. El cambio radical tiene que haber ocurrido en las propiedades afectadas por las restricciones y, además, en una mayoría significativa de ellos". García Cárdenas, op. cit., pág. 52.

El Tribunal Supremo ha establecido varios factores que se deben tomar en consideración para determinar si los cambios acaecidos tuvieron efecto o no sobre la servidumbre en equidad de la cual se trate. A tono con lo anterior, se han reconocido los siguientes factores:

- 1) el tamaño del área sujeta a las restricciones;
- 2) la localización de los cambios ocurridos con respecto al área restringida;
- 3) el tipo de cambio ocurrido;
- 4) cambios en la infraestructura, con particular referencia a los patrones de tránsito;
- 5) la extensión y naturaleza de los usos comerciales e industriales en las áreas circundantes;
- 6) valor de los terrenos residenciales en comparación con los comerciales;
- 7) término y duración de las restricciones;
- 8) si las restricciones continúan siendo beneficiosas o no para los dueños de los solares afectados; y
- 9) el cambio ocurrido en la zonificación del área y sus alrededores. Asoc. Vec. Urb Hyuke v. Bco. Santander, supra, págs. 543-44; Godreau Robles y García Saúl, supra, págs. 304-305.

III. Aplicación del Derecho a los hechos

Como juzgadores tenemos la responsabilidad de someter a un estricto y riguroso análisis cada caso que se nos asigna, lo cual incluye leer detenidamente cada

alegación. La razón es sencilla, determinar desde el inicio si estamos ante un caso justiciable. De ser así, procedemos a emitir las correspondientes órdenes con el propósito de aligerar la resolución final del pleito. Somos de la firme convicción que ese es el proceder correcto. De ordinario le llamamos economía procesal. De esta manera, limitamos las controversias a aquellos asuntos realmente meritorios. Hacer lo contrario, es empujar a un demandado al vía crucis judicial, ocasionándole cuantiosos gastos económicos en un pleito que, muy probablemente podría quedar resuelto mediante una Sentencia desestimatoria, que pudo haberse dictado al inicio. Con ese mismo rigor, procedemos a resolver.

En primer lugar, debemos mencionar que, al resolver la presente sentencia parcial, interpretamos las alegaciones hechas en la demanda conjuntamente, liberalmente y de la manera más favorable posible para la parte demandante.

En este caso, la parte demandante claramente reclama una acción ordinaria relacionada a servidumbres en equidad. La acción presentada por la parte demandante tiene un remedio adecuado en citado anteriormente y que tiene que ser atendido dentro de un procedimiento ordinario. De un análisis de la jurisprudencia interpretativa sobre el tema de los daños irreparables, podemos observar no surge de las alegaciones un daño irreparable y/o que no pueda resarcirse con una acción ordinaria de daños y perjuicios según definida en nuestro ordenamiento y la jurisprudencia interpretativa. Por tanto, la parte demandante no cumple con este estándar para que proceda un remedio como lo es el Injunction. Los asuntos traídos en esta demanda son controversias que surgen por problemas de colindancias y alegada violación a condiciones restrictivas. Estas son controversias que se deben resolver en el proceso ordinario, y no mediante la presentación de un recurso extraordinario. Nos parece claro que existen otros remedios a los cuales los demandantes tienen acceso y fueron discutidos previamente. En adición, lo solicitado por los demandantes como remedio preliminar constituiría una resolución final de la controversia. La parte demandante no puede aprovecharse del mecanismo interdictal para lograr lo que corresponde mediante un procedimiento ordinario. Para eso no existen los remedios en equidad.

Por los fundamentos expuestos, entendemos que no procede la concesión del Injunction preliminar por falta del requisito esencial de que exista un daño irreparable.

El presente caso continuará su curso por la vía ordinaria.

IV. Sentencia Parcial

En vista de lo anteriormente expresado, **dictamos Sentencia desestimando la causa de acción de Entredicho Provisional, Injunction Preliminar y Permanente presentado por la parte demandante, por falta de un daño irreparable al existir remedios ordinarios para la resolución de la controversia.**

Esta Sentencia Parcial se dicta por no existir impedimento legal alguno para posponer dictar la misma hasta la resolución final del presente caso de conformidad con la Regla número 42.3 de las Reglas de Procedimiento Civil de 2009, según enmendadas.

REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE

En Mayagüez, Puerto Rico a 20 de agosto de 2025.



**HON. ISABEL PADILLA ZAPATA
JUEZA SUPERIOR**

